

1500964-09.2018.8.26.0059

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra a ordem econômica (combustíveis) - Lei nº. 8176/91

Magistrado: LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Comarca: Bananal

Foro: Foro de Bananal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... proprietário da empresa mencionada, qualificado às fls. 48, adquiriu e revendeu derivados de petróleo, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei (cf. auto de infração às fls. 06/08)".

O oferecimento da denúncia ocorreu no dia 11 de janeiro de 2019 (fls.68-71). E seu recebimento se deu no dia 14 de março de 2019 (fls. 74).

Citado às fls.108-112 ofereceu resposta à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bananal

Foro de Bananal

Vara Única

Pça. Rubião Júnior, 305, Bananal - SP - cep 12850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500964-09.2018.8.26.0059 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500964-09.2018.8.26.0059

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a ordem econômica (combustíveis) - Lei nº. 8176/91

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

PENA & PENA LTDA - ME e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de Valdir de Almeida Pena a fim de apurar responsabilidade penal pela prática em tese do crime descrito no artigo no art. 1º, inciso I da Lei nº. 8.176/91. Narra a inicial que "no dia 27 de agosto de 2018, em horário incerto, no interior da empresa "Pena & Pena Ltda", localizada na Avenida João Barbosa de Camargo, n.º 1.267, Centro, nesta cidade e Comarca de Bananal, Valdir De Almeida Pena, na qualidade de proprietário da empresa mencionada, qualificado às fls. 48, adquiriu e revendeu derivados de petróleo, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei (cf. auto de infração às fls. 06/08)".

O oferecimento da denúncia ocorreu no dia 11 de janeiro de 2019 (fls.68-71). E seu recebimento se deu no dia 14 de março de 2019 (fls. 74).

Citado às fls.108-112 ofereceu resposta à acusação às fls. 90-91 na qual a Defesa aduz que "A atenta leitura do procedimento administrativo mostra que na data dos fatos o estabelecimento estava fechado em virtude a ausência da funcionária por motivo de doença, de modo que causa estranheza a afirmação da fiscalização no tocante as irregularidades apontadas visto que se o local estava sem funcionários a

vistoria não fora realizada "in loco". [...] Importante salientar que a denunciada estava plenamente autorizada a exercer suas atividades [...] Mesmo sem adentrar ao imóvel os agentes fiscais constataram apenas irregularidades administrativas, a saber, os botijões estavam depositados em local que não atendia as normas de segurança e porque não estava fixado no local informações sobre lacração de recipientes e perigos em virtude da possibilidade de fogo, faíscas e por ser um produto Inflamável. [...] Com supedâneo no exposto e em tudo e em tudo o que mais dos autos consta a denunciada pugna pela Absolvição Sumária eis que a situação retratada nos autos se ajusta, integralmente, ao disposto pelo artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal".

Decisão às fls.158 em que mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de fevereiro de 2022, ocasião que não foi realizada por falta de internet no prédio do fórum.

Realizada a audiência de instrução, debates e julgamento no dia 06 de julho de 2022, oportunidade em que foi produzida a prova oral.

O Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia. A defesa, a seu turno, teceu suas teses e pedidos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Não obstante os elementos de informação colhidos em sede policial, certo é que a instrução processual não foi capaz de confirmar esses elementos. Ressalte-se que ambas as testemunhas - fiscais - que poderiam esclarecer os fatos sequer se lembraram da fiscalização realizada, não apresentando em juízo qualquer elemento concreto apto a confirmar o que foi relatado em sede policial. Ressalte-se que os fiscais se limitaram a afirmar que já realizaram fiscalização na cidade, não se recordando de absolutamente nada sobre os fatos narrados na denúncia.

Com efeito, certo é que impossível exigir-se, para a prolação do édito condenatório, grau absoluto de certeza, quer a respeito da materialidade, quer a respeito da autoria da infração, por tratar-se de condição incompatível com as limitações inerentes à natureza humana, sendo certo que o acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir de prova que, ainda que não conducente à certeza plena, afaste a presença de dúvida razoável.

No caso, persiste dúvida razoável sobre a materialidade do crime descrito na denúncia.

Como é sabido, o Ministério Público tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, vale dizer, da causa de pedir condenatória. Entretanto, não logrou tal demonstração.

Deveras, a prova oral colhida em juízo não permitiu a conclusão de que o réu efetivamente praticou o crime imputado a ele na denúncia. Não se pode afirmar, diante dos depoimentos colhidos, e ainda que somados aos documentos constantes do inquérito policial, que a autoria do crime converge para ele.

Enfim, os indícios de autoria foram suficientes para a autoridade policial, ao instaurar o inquérito policial; foram suficientes à Promotoria de Justiça, embasando o oferecimento de denúncia, mas a realidade é que não são eles capazes de fundamentar um julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido plenamente confirmados em juízo, a procedência da ação penal correria o risco de condenação de inocente, sobretudo em face do quadro fático e jurídico do caso em apreço.

Cite-se: Uma condenação criminal deve apoiar-se em prova estreme de dúvidas.

Presunções e "meros" indícios não ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1.991, 1ª Câmara, Relator:- Pires Neto, RJDACRIM 11/118).

Consoante lição de Mittermayer: a prova é a soma dos motivos produtores da certeza. Por consequência, a sentença condenatória há de repousar, forçosamente, na certeza dos fatos probantes, produzida na consciência do julgador através de exame minucioso do conjunto probatório. Ausente do juiz o elemento subjetivo da convicção real, que deflui da solidez e segurança das provas, deixará de existir o "ratio connandi". A dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de

nomeada universal: in dubio pro reo. Dúvida, em Direito Processual Penal, equivale à ausência de prova (Apelação nº 1.332.129/8 Jaú 15ª Câmara Relator: Carlos Biasotti 5.12.2002 V.U. - Voto nº 4.246).

Do que precede, é medida de rigor o pronunciamento do in dubio pro reo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do apelo extremo. (Súmula n. 7/STJ). II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. STJ - AgRg no AREsp 915956 MG 2016/0136201-3. Também: EMENTA - APELAÇÃO CRIME - FURTO TENTADO - ART. 155 , CAPUT, C/C ART. 14 , II AMBOS DO CP - PLEITO CONDENATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PELA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU - PROVAS EXISTENTES QUANTO A AUTORIA E A MATERIALIDADE EXTRAÍDAS EXCLUSIVAMENTE DO INQUÉRITO POLICIAL - OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO AO ART. 386 , VII , DO CPP - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - PRECEDENTES STJ - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADA DATIVA NOMEADA - RECURSO DESPROVIDO. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a participação do acusado no evento criminoso, deve-se decidir em favor do mesmo, em respeito ao princípio in dubio pro reo, sendo, portanto, razoável e prudente a absolvição do réu, com a manutenção da sentença. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0018526-64.2015.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 08.02.2022) TJ-PR - APL 00185266420158160035

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória, e o faço para ABSOLVER Valdir de Almeida Pena, qualificado nos autos, das imputações que lhes foram dirigidas (artigo 1º, inciso I da Lei nº. 8.176/91), com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Sem custas, diante da absolvição e da natureza da causa (artigo 4º, § 9.º, alínea "a", a contrario sensu, da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

Com as anotações e comunicações de praxe, inclusive ao IIRGD.

Autorizo o levantamento, pelo acusado, de eventuais bens e valores de sua propriedade, apreendidos no processo, ressaltados direitos de terceiros.

Arquivem-se os autos.

P.I.C.

Bananal, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA